

Jerarquía Normativa: Niveles III, IV y V

Tercer Nivel: Decretos o Reglamentario

Tercer nivel = nivel normativo reglamentario.

Explicación

El tercer nivel de la pirámide jurídica está conformado por el nivel reglamentario. Estas normas sirven para detallar y hacer operativa la legislación de segundo nivel para su correcta ejecución.

Tercer nivel → emana de la administración estatal.

Explicación

Las normas reglamentarias provienen de la administración estatal, principalmente del Poder Ejecutivo y de los gobiernos locales y regionales encargados de ejecutar las leyes.

Tercer nivel ⊃ alcance nacional, regional y local.

Explicación

El poder administrador del Estado se ejerce en distintos niveles de gobierno. Por ello, este nivel incluye normas con alcance nacional, regional o distrital.

Decreto supremo = norma de carácter general.

Explicación

Un Decreto Supremo es una norma general, lo que significa que sus disposiciones son obligatorias para la población o para un sector amplio sin dirigirse a un caso particular.

Decreto supremo → regula actividad sectorial nacional.

Explicación

Los decretos supremos son herramientas del Poder Ejecutivo para regular las actividades de uno o varios sectores del Estado con alcance en todo el territorio nacional.

Decreto supremo → norma organización de servicios públicos.

Explicación

A través de un decreto supremo, el Poder Ejecutivo establece las reglas sobre cómo deben organizarse y funcionar los diferentes servicios públicos para la ciudadanía.

Decreto supremo ✓ firma del Presidente de la República.

Explicación

El Decreto Supremo es la norma de mayor jerarquía del Ejecutivo. Por mandato constitucional, requiere obligatoriamente la firma del Presidente de la República como Jefe de Estado.

Decreto supremo ✓ refrendo de ministros.

Explicación

Ningún acto presidencial tiene validez sin el refrendo ministerial. Este debe ser firmado por el ministro del sector correspondiente o por varios si es multisectorial.

Decreto supremo ✓ voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

Explicación

Las decisiones de gran impacto materializadas en decretos supremos requieren ser discutidas y aprobadas mediante el voto del Consejo de Ministros.

Reglamento = disposición administrativa de reglas generales.

Explicación

Los reglamentos son actos normativos de la administración pública que establecen reglas generales y abstractas para aplicarse a una pluralidad de casos.

Reglamento → dirigido a una pluralidad de personas.

Explicación

Una característica de los reglamentos es su generalidad. No se emiten para resolver la situación de un ciudadano en particular, sino para regular conductas colectivas.

Reglamento → permite mejor aplicación de la ley.

Explicación

El reglamento tiene la función vital de complementar la ley general, estableciendo los procedimientos y mecanismos exactos para su aplicación efectiva en la realidad.

Reglamento → especifica detalles accesorios no incluidos.

Explicación

El reglamento desarrolla los detalles técnicos y operativos que no se incluyen en la ley general, sin poder transgredir ni ir más allá del espíritu de la misma.

Reglamentos ⊃ administrativos y ejecutivos.

Explicación

Dentro de la categoría reglamentaria encontramos reglamentos administrativos para organizar la entidad y ejecutivos para desarrollar las leyes emitidas por el Congreso.

Edicto municipal = dispositivo general de gobiernos municipales.

Explicación

Los edictos municipales son normas de carácter general cuya jurisdicción está limitada al territorio de la municipalidad que los emite y aprobados por su Concejo.

Edicto municipal → vinculado a los tributos municipales.

Explicación

Las municipalidades utilizan instrumentos como edictos u ordenanzas para regular tributos, creando tasas, arbitrios, licencias y contribuciones dentro de su jurisdicción.

Edicto municipal → aprueba reglamento de organización interior.

Explicación

Las normas municipales de carácter general también se emplean para aprobar su Reglamento de Organización y Funciones y estructurar la administración local.

Decreto de alcaldía = disposición dictada por el alcalde.

Explicación

El Decreto de Alcaldía es una norma ejecutiva dictada de forma directa por el alcalde en su calidad de máxima autoridad administrativa de la municipalidad.

Decreto de alcaldía → ejecuta las ordenanzas municipales.

Explicación

El Decreto de Alcaldía cumple una función análoga al Decreto Supremo, reglamentando y estableciendo los mecanismos para aplicar lo ordenado por una ordenanza municipal.

Decreto de alcaldía → sanciona procedimientos de administración.

Explicación

El alcalde utiliza esta norma para ordenar el funcionamiento interno de la municipalidad, regular trámites y formalizar procedimientos administrativos.

Decreto de alcaldía → resuelve asuntos de interés vecinal.

Explicación

La finalidad de estas disposiciones es gestionar la ciudad, resolviendo aspectos operativos del día a día que interesan directamente a los vecinos del distrito.

Cuarto Nivel: Resoluciones

Cuarto nivel = normas denominadas resoluciones.

Explicación

El cuarto nivel de la pirámide jurídica está compuesto por el conjunto de resoluciones gubernamentales, las cuales constituyen actos administrativos de rango menor.

Resoluciones → resuelven casos particulares y concretos.

Explicación

A diferencia de las leyes o reglamentos generales, las resoluciones se caracterizan por ser específicas para dar respuesta a situaciones concretas de la administración.

Resolución suprema = decisión de importancia nacional.

Explicación

La Resolución Suprema es el acto administrativo de más alta jerarquía del cuarto nivel, dictado por el Ejecutivo para resolver asuntos de gran impacto para la nación.

Resolución suprema X normas de carácter general.

Explicación

A pesar de ser firmadas por el presidente, su naturaleza es la de una resolución, por lo que carecen de normas de carácter general o genéricas aplicables a todos.

Resolución suprema → dirigida a personas precisables.

Explicación

Al tratarse de normas para casos concretos, una resolución suprema tiene destinatarios claros e identificables, ya sean personas naturales o jurídicas.

Resolución suprema → establece responsabilidades o deberes.

Explicación

Mediante este acto administrativo, el Estado otorga un derecho, impone una obligación o establece responsabilidades directas a un sujeto en específico.

Resolución suprema ✓ rúbrica del Presidente de la República.

Explicación

Para tener total validez jurídica, la Resolución Suprema requiere obligatoriamente llevar la firma del Presidente de la República como máxima autoridad administrativa.

Resolución suprema ✓ refrendo del ministro del sector.

Explicación

Las Resoluciones Supremas no son válidas solo con la firma presidencial, sino que requieren además el refrendo del ministro bajo cuyo ámbito recae el asunto.

Resolución ministerial → formula política general estatal.

Explicación

La Resolución Ministerial es el dispositivo normativo que permite al ministro formalizar, aprobar y supervisar los lineamientos de la política estatal de su sector.

Resolución ministerial → actúa dentro de su competencia.

Explicación

Por el principio de competencia, una resolución ministerial solo tiene validez legal dentro de los límites estrictos del sector que administra el ministro.

Resolución ministerial → supervisa organismos públicos descentralizados.

Explicación

A través de las Resoluciones Ministeriales, el ministro ejerce control, rectoría y supervisión sobre los organismos públicos y empresas adscritas a su sector.

Resolución viceministerial = dictada por autoridad inmediata al ministro.

Explicación

La Resolución Viceministerial es la disposición dictada por el viceministro, autoridad ubicada de forma inmediata debajo del ministro para resolver asuntos de su despacho.

Resolución de órgano autónomo → formula política institucional.

Explicación

Entidades autónomas como el JNE o la ONPE emiten resoluciones propias para formular su política institucional y ejecutar sus funciones con independencia.

Acuerdo municipal = decisión de consejos municipales.

Explicación

Los acuerdos municipales son actos de gobierno adoptados por la asamblea colegiada del Concejo Municipal tras someter un tema a votación.

Acuerdo municipal → ejerce funciones administrativas internas.

Explicación

El Concejo Municipal usa los acuerdos para tomar decisiones operativas y administrativas internas necesarias para el funcionamiento de la comuna.

Resolución de alcaldía = norma expedida por el alcalde.

Explicación

Las resoluciones de alcaldía son expedidas de manera directa por el alcalde como instrumento para resolver asuntos administrativos específicos de su función.

Resolución directoral = decisión estrictamente administrativa.

Explicación

Las resoluciones directorales son actos de pura administración pública orientados a ejecutar decisiones operativas cotidianas o autorizar trámites.

Resolución directoral → adoptada por funcionario de alto nivel.

Explicación

Este tipo de resoluciones son emitidas por autoridades directivas del aparato estatal que poseen mando administrativo sobre su unidad ejecutora.

Quinto Nivel: Normas de Interés Personal

Quinto nivel = normas de interés personal.

Explicación

La base de la estructura jurídica está formada por normas individualizadas que rigen exclusivamente las relaciones y derechos entre partes específicas e identificadas.

Quinto nivel → surge por peticiones de los particulares.

Explicación

Muchas disposiciones de este nivel nacen por la iniciativa y voluntad de las personas particulares para generar o extinguir relaciones jurídicas.

Quinto nivel → genera deberes y derechos personales.

Explicación

Una norma individualizada crea derechos y obligaciones exigibles únicamente entre las partes involucradas, constituyendo una regulación particular para ellas.

Ejecutoria suprema = resolución en última instancia judicial.

Explicación

La Ejecutoria Suprema es la resolución final dictada por la Corte Suprema de Justicia, concluyendo un proceso judicial de manera definitiva.

Ejecutoria suprema X admite recurso impugnatorio.

Explicación

Al ser expedida por el máximo tribunal, adquiere la calidad de cosa juzgada, lo que significa que es inamovible y no admite recursos para modificarla.

Resolución del TC → resuelve garantías constitucionales.

Explicación

El Tribunal Constitucional emite resoluciones finales e inapelables que resuelven los procesos de garantías constitucionales en última instancia.

Garantía constitucional ⊃ hábeas corpus y amparo.

Explicación

El hábeas corpus protege la libertad individual y conexos, mientras que la acción de amparo protege los demás derechos fundamentales distintos a la libertad.

Garantía constitucional ⊃ inconstitucionalidad, hábeas data y cumplimiento.

Explicación

El TC también conoce la acción de inconstitucionalidad contra normas, el hábeas data sobre información y la acción de cumplimiento.

Quinto nivel ⊃ acuerdos de sala plena jurisdiccional.

Explicación

Las decisiones adoptadas por los magistrados reunidos en Sala Plena sirven para unificar criterios judiciales aplicables a los casos particulares.

Quinto nivel ⊃ convenios colectivos de trabajo.

Explicación

Un convenio colectivo es un acuerdo entre un sindicato y un empleador cuyas cláusulas obligan exclusivamente a las partes firmantes.

Quinto nivel ⊃ contratos particulares.

Explicación

Los contratos crean obligaciones vinculantes que se consideran ley estrictamente particular entre quienes los suscribieron de forma voluntaria.

Quinto nivel ⊃ testamentos personales.

Explicación

El testamento es una manifestación unilateral de voluntad de una persona que genera efectos patrimoniales para sus herederos.

Quinto nivel ⊃ sentencias judiciales.

Explicación

La decisión de un juez contenida en una sentencia constituye una norma individualizada cuyo cumplimiento obligatorio afecta solo a los sujetos del litigio.